



NEXOSYNC

Guía legal para desarrolladores web

Documentos, contratos, datos, propiedad y soporte

Cómo usar esta guía

Este documento está pensado para NexoSync como proveedor de desarrollo de sitios y sistemas web. Separa obligaciones legales, cláusulas contractuales y buenas prácticas técnicas. No reemplaza la revisión de un abogado argentino sobre el contrato concreto, la actividad del cliente o la jurisdicción aplicable.

GUÍA - Regla principal

El contrato con el cliente y los documentos del sitio del cliente son cosas distintas. NexoSync debe proteger su relación contractual y, cuando trate datos por cuenta del cliente, dejar esa función y sus responsabilidades claramente reguladas.

1. Kit contractual de NexoSync

Tema	Qué debería contemplarse	Prioridad
Contrato de desarrollo	Partes, alcance, entregables, precio, hitos, aceptación, cambios, responsabilidades, suspensión y terminación.	ALTA
Propiedad intelectual	Licencia o cesión, código fuente, componentes reutilizables, librerías y terceros.	ALTA
Confidencialidad / NDA	Información comercial y técnica, credenciales, bases, documentación y supervivencia de la obligación.	MEDIA/ALTA
Tratamiento de datos	Finalidad, instrucciones, acceso, proveedores, seguridad, incidentes y devolución/eliminación.	ALTA
Mantenimiento y soporte	Qué incluye, canales, horarios, límites y trabajos que se cotizan aparte.	ALTA
SLA	Severidades, primera respuesta, objetivos de resolución y exclusiones.	MEDIA
Hosting / infraestructura	Quién contrata, quién paga, administración, backups, dominio, SSL y migración.	ALTA
Portfolio	Permiso para mostrar logo, capturas, nombre o caso de éxito, cuando corresponda.	MEDIA

2. Contrato de Desarrollo de Software

Este debería ser el documento base para cada cliente. Debe describir lo que realmente vas a entregar y evitar que el alcance quede abierto a interpretaciones.

- Identificación: datos de las partes y carácter con el que actúan.
- Alcance: módulos, pantallas, integraciones, roles, reportes y restricciones.
- Entregables: frontend, backend, base de datos, documentación, repositorio, dominio, hosting o configuración, solo cuando estén incluidos.
- Precio y pagos: anticipo, hitos, cuotas, impuestos aplicables y consecuencias del atraso.
- Aceptación: cómo se considera aprobado el sistema y cómo se documentan observaciones.
- Cambios: una funcionalidad nueva o cambio de alcance debe tener aprobación y, cuando corresponda, presupuesto adicional.
- Terminación: qué sucede con pagos, acceso, datos, código, dominios y servicios de terceros.

3. Propiedad intelectual del software

La Ley 11.723 incluye expresamente los programas de computación fuente y objeto entre las obras protegidas; la Ley 25.036 incorporó reglas específicas para software y la posibilidad de explotación mediante licencias de uso o reproducción.

- Definir expresamente si el cliente recibe una licencia de uso o si existe una cesión de determinados derechos patrimoniales.
- Separar el código específico del proyecto de los componentes reutilizables, frameworks, plantillas, librerías, módulos y know-how de NexoSync.
- Definir cuándo se entrega el código fuente y las credenciales: por ejemplo, contra pago total o por hitos.
- Registrar las licencias de terceros y respetar sus condiciones.
- No prometer exclusividad sobre componentes genéricos si no fue pactada expresamente.

ATENCIÓN - Evitar una ambigüedad

No conviene asumir que “el cliente pagó el desarrollo” significa automáticamente que adquiere todos los derechos sobre cada componente del software. Esa distribución debe quedar escrita.

4. Confidencialidad y datos personales

Cuando NexoSync accede a información del cliente o procesa datos personales para prestar el servicio, la relación debe describir qué información se trata, para qué y con qué medidas.

4.1 Acuerdo de tratamiento / procesamiento

- Finalidad y alcance del tratamiento.
- Instrucciones del cliente y prohibición de usar la información para una finalidad propia incompatible.
- Personas autorizadas y controles de acceso.
- Proveedores tecnológicos: hosting, backups, correo, mensajería, analítica y otros servicios, según el caso.
- Medidas de seguridad, gestión de credenciales, backups y controles de acceso.
- Procedimiento ante incidentes y conservación de evidencia.
- Devolución, migración o eliminación de datos al terminar el servicio, según corresponda.

4.2 Seguridad técnica que conviene documentar

- ☐ HTTPS y certificados vigentes.
- ☐ Contraseñas con hash seguro; nunca almacenar contraseñas en texto plano.
- ☐ Roles y permisos con principio de mínimo privilegio.
- ☐ Credenciales de producción separadas y protegidas.
- ☐ Backups periódicos y pruebas de restauración cuando el servicio los incluya.
- ☐ Logs de acciones administrativas relevantes.
- ☐ Consultas parametrizadas, validación de entradas y controles contra inyecciones.
- ☐ Actualización de dependencias y gestión básica de vulnerabilidades.

5. Mantenimiento, soporte y SLA

Separá el desarrollo inicial del servicio posterior cuando NexoSync siga operando el sistema. Esto evita discusiones sobre si una solicitud es “soporte” o “nuevo desarrollo”.

Tema	Qué debería contemplarse	Prioridad
Horario de soporte	Días, horarios y canal de atención.	ALTA
Severidades	Crítica, alta, media y baja con ejemplos.	ALTA
Tiempos	Tiempo objetivo de primera respuesta y resolución.	ALTA
Backups	Frecuencia, retención y responsable.	ALTA
Hosting	Titularidad, pagos, acceso y administración.	ALTA
Dominio / SSL	Titularidad, renovación y responsable del pago.	MEDIA
Cambios	Qué se considera mantenimiento y qué se cotiza aparte.	ALTA
Salida	Exportación de datos, acceso y cierre del servicio.	ALTA

6. Web propia de NexoSync

Si NexoSync vende servicios desde su propia web, conviene que esa web tenga condiciones comerciales coherentes con la forma real de contratación.

- ☐ Identificación de NexoSync y canales de contacto.
- ☐ Términos y Condiciones de la contratación ofrecida.
- ☐ Política de Privacidad acorde a los datos que realmente se recaban.
- ☐ Política de Cookies cuando las tecnologías utilizadas hagan pertinente su información.
- ☐ Proceso de contratación con evidencia de la aceptación.
- ☐ Condiciones claras de precios, pagos, cancelaciones y soporte.

7. Checklist de NexoSync antes de firmar

- ☐ El contrato coincide con el alcance real del proyecto.
- ☐ Está definida la propiedad/licencia del código y de los componentes reutilizables.
- ☐ Se identificaron servicios y licencias de terceros.
- ☐ Está definido quién es responsable de los datos y qué rol cumple NexoSync.
- ☐ Hay reglas de seguridad, backups e incidentes acordes al servicio.
- ☐ Está definido quién administra dominio, hosting, SSL y credenciales.
- ☐ Está separado el mantenimiento del nuevo desarrollo.
- ☐ Existe un procedimiento de cierre, migración o entrega.

8. Fuentes oficiales consultadas

Ley 11.723 - Propiedad Intelectual: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-11723-42755/actualizacion>

Ley 25.036 - modificación sobre programas de computación:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25036-1998-54178>

Ley 25.326 - Protección de Datos Personales: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/texto>

Decreto 1558/2001 - reglamentación de datos personales: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-70368>

ATENCIÓN - Uso profesional

Antes de usar este material como contrato definitivo, hacé revisar la versión final por un abogado argentino. El contenido contractual debe adaptarse a cada cliente, alcance, actividad y proveedor tecnológico.